

0012833-61.2018.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... automóvel era produto de um roubo ocorrido em Curitiba/PR. Indagado, o réu alegou desconhecer tal situação, justificando ter acreditado que as pendências relacionadas ao carro estavam adstritas à seara administrativa. Por fim, em poder do acusado, os policiais encontraram um aparelho celular, um rádio transmissor PX, além de um documento CRLV, pertencente ao veículo de placas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0012833-61.2018.8.26.0344 - lauda

CONCLUSÃO

Em 12 de setembro de 2022, faço os autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. Josiane Patricia Cabrini Martins Machado. Eu, Juliana Baccelli Fernandes Cunha, M364719, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0012833-61.2018.8.26.0344 - Controle: 2018/001946

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON SILVA ALMEIDA

Vistos.

ANDERSON SILVA ALMEIDA (RG: 25.478.119, filho de Adonias José de Almeida e Suely Maria da Silva Almeida), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 180, caput, e 311, caput, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo Códex, porque, no dia 25 de julho de 2018, por volta das 18h30, na Rodovia SP 333, KM 356, nesta cidade e Comarca de Marília/SP, conduziu, em proveito próprio, um veículo Jetta 2.0, cor preta, ano 2014, chassi 3VWDJ2168EM046030, que sabia ser produto de crime, em prejuízo da vítima Antônio Marcos Rocha Caxambu. Consta ainda que, em data e local incertos, no período compreendido entre 1º de maio de 2017 e 25 de julho de 2018, na Comarca de Curitiba/PR, ANDERSON adulterou sinal identificador de veículo automotor.

Recebida a denúncia (fls. 154/155), o réu foi citado (fls. 185) e apresentou resposta à acusação (fls. 167/175).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as duas testemunhas de acusação, sendo, em seguida, realizado o interrogatório do réu.

Alegações das partes constantes do termo de audiência retro.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pedido inicial é parcialmente procedente.

A materialidade e a autoria delitivas em relação ao crime de receptação estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 3/9), boletim de ocorrência (fls. 12/14), documentos (fls. 23), auto de exibição/apreensão (fls. 15/16), laudo pericial (fls. 63/70), auto de entrega (fls. 106), auto de avaliação indireta (fls. 179) e pela prova oral colhida.

Na Delegacia (fls. 5/6 e 7), os policiais militares Carlos Henrique Belini Magdaleno (este ouvido apenas em solo policial) e Fábio Santana declararam que, na data dos fatos, efetuavam patrulhamento preventivo junto à equipe TOR da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo. Na ocasião, por volta das 18h30, flagraram um automóvel trafegando em alta velocidade pela Rodovia SP-333, no sentido sul. Dada a ordem de parada, o condutor imprimiu alta velocidade com o veículo, conduzindo-o em ziguezague pela via, além de ter adentrado na contramão da direção, a fim de despistar os policiais. Ainda, relataram que o motorista abandonou seu carro no acostamento, perto do KM 356, momento em que tentou evadir-se a pé, ingressando em um matagal às margens da rodovia. Em seguida, o indivíduo foi localizado e detido pelos policiais. Comunicaram, as testemunhas, que o sujeito lesionou a cabeça e a região do tórax, após a tentativa frustrada de transpor uma cerca em sua fuga. Posteriormente, ao ser questionado, o condutor lhes disse que adquiriu o veículo na cidade de Londrina/PR, tendo pago o valor de R\$5.000,00 (cinco mil reais), revelando ter transportado uma carga de cigarros contrabandeados de Apucarana/PR até à cidade de Marília/SP, bem como informando-lhes que estava em direção ao município de Assis/SP, local em que reside. Em pesquisas realizadas no sistema, constataram que o respectivo automóvel era produto de um roubo ocorrido em Curitiba/PR. Indagado, o réu alegou desconhecer tal situação, justificando ter acreditado que as pendências relacionadas ao carro estavam adstritas à seara administrativa. Por fim, em poder do acusado, os policiais encontraram um aparelho celular, um rádio transmissor PX, além de um documento CRLV, pertencente ao veículo de placas AZK-4012, ora apreendido com a pessoa de ANDERSON. Em juízo, Fábio reiterou o relato anterior. Acrescentou que o réu disse que sabia que tinha algo errado com o veículo, ocasião em que, após consulta, verificaram que as placas não eram do veículo e que este era fruto de roubo (o que souberam pela consulta do número do chassi). O réu afirmou que o carro era para fazer o transporte de cigarros do Paraguai para São Paulo, não indicando a pessoa de quem o havia adquirido. O carro estava sem bancos e forros das portas, característico de quem transporta cigarros. Não se recordou se o veículo tinha radiotransmissor. Em solo policial (fls. 8), o acusado disse que, na data dos fatos, conduzia um veículo Jetta 2.0, cor preta, no sentido Marília-Assis. Nesta oportunidade, foi abordado por uma viatura da Polícia Rodoviária e lhe deram ordem de parada, porém assustou-se com a presença dos policiais e acelerou o veículo. Esclareceu, então, que fugiu daquela abordagem, pois contrabandeava cigarros ("puxando cigarros") e, embora estivesse sem carga, o carro era preparado para tal finalidade (sem bancos). Contou que tentou fugir com o automóvel, mas resolveu abandoná-lo e evadir-se a pé. Durante a fuga, tropeçou em uma cerca e bateu com a cabeça. Negou ter adquirido o veículo, dizendo emprestá-lo de um indivíduo desconhecido para o transporte dos cigarros, auferindo a quantia de R\$500,00 (quinhentos reais) por cada viagem. Afirmou que efetuou duas viagens. Negou que soubesse acerca da origem ilícita do automóvel, já que ele apresentava documento guardado no quebra-sol. Revelou que o rádio PX era utilizado para manter comunicação a respeito do local e demais informações da entrega. Negou ter passagem criminal. Em seu interrogatório judicial, negou a imputação, afirmando que não adulterou sinal identificador e não sabia que o carro tinha procedência ilícita. Disse que trabalhava com os "rapazes" conduzindo o veículo, o qual não adquiriu, apenas o conduzia. Ressaltou que, embora o carro não tivesse nada de ilícito, ele estava preparado para o transporte de cigarros, além disso havia rádio no carro (o que lhe haviam dito que era errado), por isso fugiu dos policiais. Asseverou que recebia o veículo já com a mercadoria, a qual levava até o local de destino. Pontuou não se recordar de ter dito aos

policiais que havia comprado o carro por cinco mil reais. Não conhecia as pessoas para quem fazia o transporte de cigarros, apenas conduzia o carro, dentro do qual havia o documento.

Ora, da análise das provas, verifica-se que restou cabalmente comprovada a prática do delito pelo acusado.

Primeiro, vale deixar consignado que a prova oral colhida em depoimentos de policiais, civis ou militares, deve ter o mesmo valor de qualquer outra, a não ser que haja motivos concretos para suspeitar de sua veracidade, o que não ocorre no caso em questão. Ademais, as declarações de agentes públicos têm fé pública, cabendo à parte que alega suspeição comprová-la. Sem contar que os agentes prestam compromisso de dizer a verdade, sob pena de crime de falso testemunho, diferente dos réus, que alegam o que bem entendem, sempre visando à autodefesa.

Oportuno, ainda, advertir que os policiais são agentes públicos que gozam de presunção de legitimidade no exercício da função, de modo que seus depoimentos devem ser acolhidos, pois não se vislumbram elementos que indiquem que pretendiam, na verdade, prejudicar pessoa inocente, contra quem não nutrem inimizade ou hostilidade, relatando fatos inverídicos e “plantando” provas, conforme já salientado.

Não obstante a tese da Defesa de ausência de dolo na conduta do acusado, é inconteste que ele estava na posse de bem produto de crime. Em que pese afirme que desconhecia a origem ilícita do veículo, tem-se que a versão do réu (de que apenas era o condutor e trabalhava para pessoas que não soube indicar, pegando o veículo já carregado com a mercadoria, realizando o transporte até o local de destino) restou isolada nos autos, demonstrando ser frágil e contraditória quando confrontada com os demais elementos colhidos no feito, ainda mais considerando que sequer indicou quem seria o contratante de seu serviço de transporte. Nesse contexto, inviável se falar na desclassificação do delito de receptação dolosa para o crime de receptação culposa.

De se notar, ainda, que o veículo estava com a numeração do chassi adulterada, conforme laudo de fls. 63/70, que concluiu que: “No para-brisas havia uma abertura para a leitura do número de chassi, aonde se lia 3VWDJ2168EM046030 (igual ao RDO). Abaixo do banco do passageiro, era possível ler o número de chassi 3VWDJ2168EM046030 (igual ao RDO). Abaixo do capô, na lateral esquerda, era possível ler o número de chassi 3VWDJ2162EM057962 (diferente do RDO). Após exame metalográfico, foi possível constatar que a parte do metal com esta inscrição foi ali inserida por meio de solda [...]”.

Ademais, inconteste que o carro foi encontrado em posse de ANDERSON servia de transporte de contrabando, sendo utilizado para efetuar entregas de cigarros entre diversas cidades. Tais fatos, por si só, constituem fortes elementos de convicção de que o réu tinha plena ciência da origem ilícita do bem, sobretudo a fuga empregada após a ordem de parada, ainda que não carregasse qualquer carga (cigarros) ou outros ilícitos no carro.

Registre-se que a presunção de autoria decorrente da apreensão do produto do crime em poder do acusado somente pode ser elidida mediante explicação ou justificação idônea, o que não ocorreu no caso em apreço. Neste sentido:

“(...) a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório” (TJ/SP, Apelação Criminal nº 0033615-33.2014.8.26.0602, Relator Desembargador SOUZA NERY, julgado 27-10-2016).

“(...) a apreensão da res furtiva ou objeto do crime com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé, sob pena de ter-se por provada a autoria -inteligência do art. 156 do CPP” (STJ, HC 376080, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, publicação 16-12-2016).

“(...) como sabido, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera apresunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova em desfavor deste que, nãoapresentando justificativa plausível acerca da posse dos bens, autoriza, quando corroborado poroutros elementos de prova, um decreto condenatório” (STJ, AREsp 580392, Relator MinistroJORGE MUSSI, publicação 16-12-2016).

"(...) em tema de delito patrimonial, a apreensão de coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório. (TACrimSP, 10ª Câmara, Ap. n; 250.141, rel Juiz Penteado de Moraes, in JTACrimSP 66/410). Ora, não se olvida que o artigo 239 do Código de Processo Penal define o que vem ser indício e a doutrina o entende como meio de prova indireta ou de caráter lógico. Sua força probante, em razão do livre convencimento do juiz, é equivalente a qualquer outro meio de prova. No presente caso, a certeza da circunstância indiciária confere aos elementos de prova carreados validade suficiente a formar convencimento desfavorável ao acusado, uma vez que são coerentes e concatenados, a gerar a certeza necessária à condenação.

Certo é que tal meio de prova, pela sua veemência, tem sido admitida por nossos pretórios (vide RT 709/330, 711/336, 739/626 e 746/629). Observe-se, outrossim, que o acórdão inserto na Revista dos Tribunais, vol. 728, pág. 543, aplicou exatamente este meio de prova para o reconhecimento de receptação dolosa.

Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a despeito da comprovação da materialidade delitiva (laudo pericial de fls. 63/70), restam ausentes elementos probatórios quanto a autoria. No presente caso, mesmo que em posse do veículo com sinal identificador adulterado, não há prova suficiente de que o réu realizou referida adulteração.

Diante do panorama apresentado, entendo que a conduta do réu se insere no conceito de fato típico, antijurídico e culpável, sendo a condenação, quanto ao crime de receptação, medida de rigor. Assim, afastadas as teses defensivas, passo à dosimetria da pena.

Respeitando o sistema trifásico, fixo a pena-base no mínimo legal, por ausência de circunstâncias judiciais capazes de alterá-la nesta fase, em 1 (um) ano de reclusão.

Ausentes agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 10 (dez) dias-multa, cada qual unitariamente em um trigésimo do salário mínimo, reajustados a partir da data do fato, critério previsto no artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Em respeito ao estabelecido no artigo 33 e seguinte do CP, considerando o quantum de pena aplicado, fixo, como regime inicial de cumprimento de pena, o aberto.

Pelos mesmos motivos, com fundamento no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade imposta. A entidade beneficiária será definida em sede de execução.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e condeno o réu ANDERSON SILVA ALMEIDA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, conforme acima estipulado, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal, bem como para absolvê-lo da imputação referente ao artigo 311, caput, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, expeça o necessário para a execução das penas impostas e ao cumprimento desta sentença. Oficie-se ao TRE, para atendimento do disposto no artigo 15, inciso III da Constituição Federal, e comunique-se ao IIRGD.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, se o caso.

P.I.C.

Marília, 5 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA